

MARÍA EDITH MOLINA NAVA
VS.
RAUL SALVADOR PASCUAL
ORDINARIO CIVIL
ALEGATOS
EXP: 466/2025

**JUZGADO PRIMERO CIVIL Y DE EXTINCIÓN
DE DOMINIO DEL DISTRITO JUDICIAL DE ECATEPEC
DE MORELOS, ESTADO DE MÉXICO.**

RAUL SALVADOR PASCUAL, promoviendo por mi propio derecho, con la personalidad que tengo reconocida en los autos al rubro citados, comparezco respetuosamente ante Usted para exponer lo siguiente:

Que por medio del presente escrito encontrándome dentro del término que para tal efecto nos fue concedido, vengo a formular los siguientes **ALEGATOS** en el expediente citado al rubro, y al respecto manifiesto lo siguiente:

ALEGATOS

Solicito se declare desde este momento que las prestaciones que se me reclaman son improcedentes, en atención a que jamás he dado motivo para la procedencia de la acción que se contesta y los hechos en los que pretende sustentarse están fuera de toda realidad y resultan ser falsos.

Respecto a las pruebas aportadas por las partes, de las mismas se ha probado que:

- 1) Es improcedente que mi contrario pretenda obligarme al cumplimiento forzoso del contrato que invoca y no reconozco incumplimiento alguno de mi parte ya que como bien señala desde su escrito inicial de demanda en el hecho dos, el primer pagare se realizó el pago; Y el segundo pagare se pagó de forma paulatina con dos pagos a la cuenta bancaria # 012180015171111776 de la Institución Bancaria BBVA a nombre de la c. MARÍA EDITH MOLINA NAVA:

A).- El primero el día 28 de abril del año 2023;

ABN 28	4207111555	TRANSFERENCIA SPEI MARIA EDITH MOLINA NAVA BBVA MEXICO 012180015171111776 20230428 Transferencia electrónica 01609C74072023121203999 REC NO DISPONIBLE	25,000.00
--------	------------	--	-----------

B).- El segundo el día 24 julio 2023.

AL 24	7202312120	TRANSFERENCIA SPEI MARIA EDITH MOLINA NAVA BBVA MEXICO 012180015171111776 20230724 Transferencia electrónica 01609C74072023121203999 REC NO DISPONIBLE	40,000.00
-------	------------	--	-----------

Cabe señalar que dichos depósitos le fueron notificados ala c. **MARÍA EDITH MOLINA NAVA**; De manera particular mi contraparte carece del derecho de reclamar el pago del segundo pagare en atención a que el suscrito si cumplí con mis obligaciones y que lamentablemente los \$ 10 mil pesos restantes se realizaron de propia mano por lo cual no existe comprobante de los mismos; Por lo cual es improcedente el Pago de los \$75,00.00 (SETENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.)



GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MEXICO
CONSEJO DE LA JUDICATURA



JUZGADO PRIMERO CIVIL Y DE EXTINCION DE DOMINIO DEL
DISTRITO JUDICIAL DE ECATEPEC DE MORELOS

FECHA Y HORA DE IMPRESION	16/06/2025 18:01:17
TIPO DE DOCUMENTO	PROMOCION
JUZGADO	JUZGADO PRIMERO CIVIL Y DE EXTINCION DE DOMINIO DEL DISTRITO JUDICIAL DE ECATEPEC DE MORELOS
CUADERNO	PRINCIPAL
NO. EXPEDIENTE	466/2025
NO. PROMOCION	24748/2025
MATERIA	CIVIL
INSTANCIA	PRIMERA INSTANCIA
PROMOVENTES	- RAUL SALVADOR PASCUAL
FOJAS	7
SINTESES	ALEGATOS
NOTAS Y DOCUMENTOS	SIN ANEXOS.
FECHA DE RECEPCION	16/06/2025 18:01:15

- 2) Es improcedente también el pago de 5% por (supuesto atraso) establecido en la CLÁUSULA QUINTA del contrato fundatorio; Y que la intente hacer efectiva después de 6 años resulta irreal.
- 3) Igualmente es improcedente el pago que se me reclama por concepto de indemnización por incumplimiento derivado de la CLÁUSULA CUARTA del contrato fundatorio.
- 4) También es improcedente el pago de gastos y costas del juicio en atención a que no he dado causa a ello.

De lo que se puede concluir que si bien es cierto que el suscrito firmé dos pagarés a la señora actora y liquidé el primero de ellos; Y parcialmente pague el segundo pagaré, resulta irreal que después de casi seis años promueva un juicio en mi contra; Nadie está obligado a lo imposible y ese es el presente caso, los intereses mensuales e indemnizaciones que se me reclaman resultan estar fuera de toda realidad y las cláusulas establecidas en el contrato así como los intereses en cuestión resultan ser leoninos y usureros, por lo cual deben reducirse por este Juzgado al tipo legal de 9% en su totalidad que se establece en la jurisprudencia obligatoria que a continuación invoco a mi favor:

"Registro digital: 2006794, Instancia: Primera Sala, Décima Época, Materias(s): Constitucional, Civil, Tesis: 1a./J. 46/2014 (10a.), Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, página 400, Tipo: Jurisprudencia

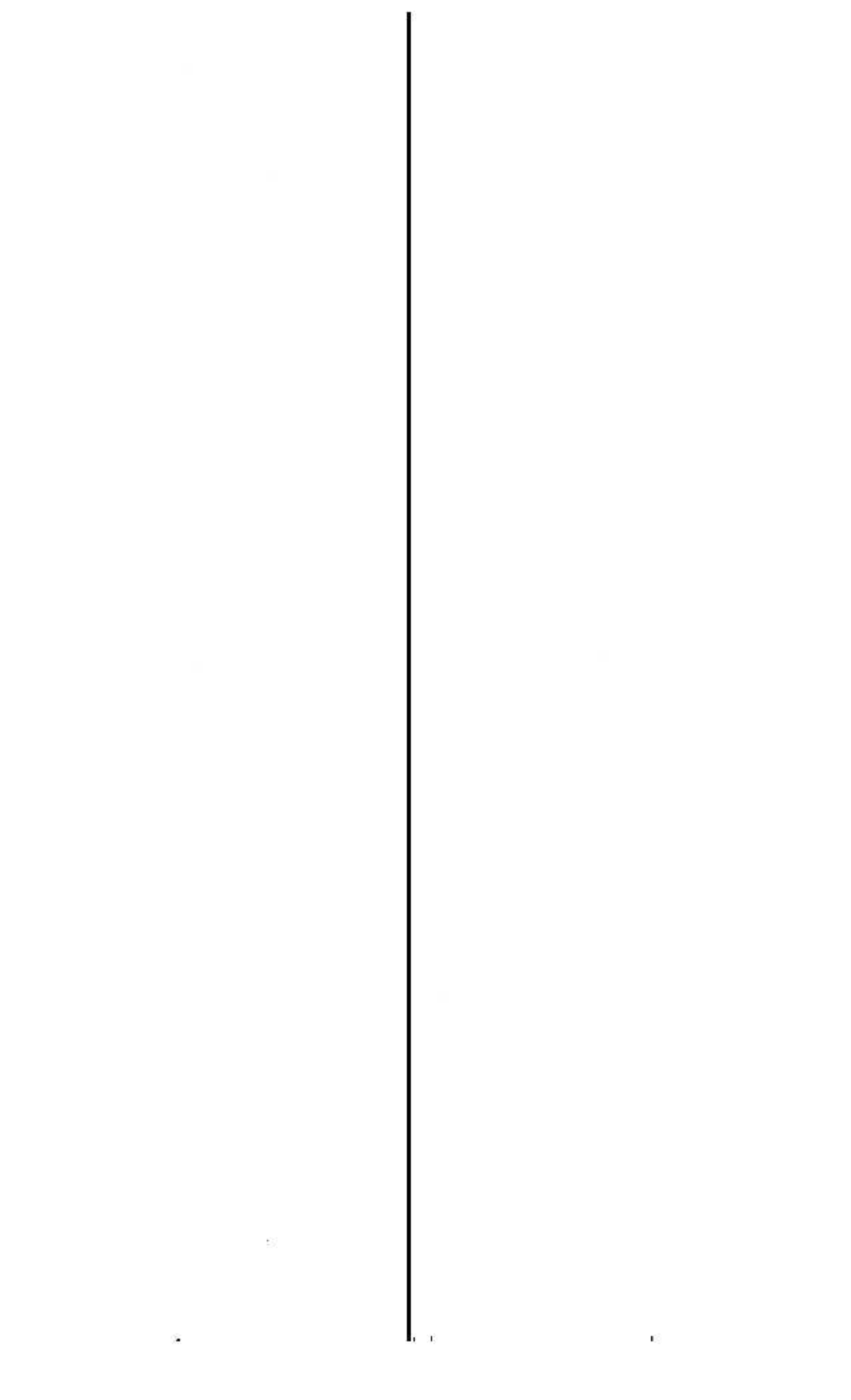
PAGARÉ. EL ARTÍCULO 174, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO, PERMITE A LAS PARTES LA LIBRE CONVENCION DE INTERESES CON LA LIMITANTE DE QUE LOS MISMOS NO SEAN USURARIOS. INTERPRETACION CONFORME CON LA CONSTITUCION [ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 132/2012 (10a.) Y DE LA TESIS AISLADA 1a. CCLXIV/2012 (10a.)].

Una nueva reflexión sobre el tema del interés usurario en la suscripción de un pagaré, conduce a esta Sala a apartarse de los criterios sostenidos en las tesis 1a./J. 132/2012 (10a.), así como 1a. CCLXIV/2012 (10a.), en virtud de que en su elaboración se equiparó el interés usurario con el interés lesivo, lo que provocó que se estimara que los requisitos procesales y sustantivos que rigen para hacer valer la lesión como vicio del consentimiento, se aplicaran también para que pudiera operar la norma constitucional consistente en que la ley debe prohibir la usura como forma de explotación del hombre por el hombre; cuando esta última se encuentra inmersa en la gama de derechos humanos respecto de los cuales el artículo 1o. constitucional ordena que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar. Así, resulta que el artículo 21, apartado 3, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos,

Case	Age	Sex	Occupation	Duration of illness	Onset	Course	Outcome
1	28	Male	Teacher	10 days	Gradual	Recovery	Recovered
2	35	Female	Homemaker	15 days	Acute	Recovery	Recovered
3	42	Male	Engineer	20 days	Gradual	Recovery	Recovered
4	50	Female	Retired	25 days	Acute	Recovery	Recovered
5	58	Male	Farmer	30 days	Gradual	Recovery	Recovered
6	65	Female	Teacher	35 days	Acute	Recovery	Recovered
7	72	Male	Retired	40 days	Gradual	Recovery	Recovered
8	78	Female	Homemaker	45 days	Acute	Recovery	Recovered
9	85	Male	Engineer	50 days	Gradual	Recovery	Recovered
10	92	Female	Retired	55 days	Acute	Recovery	Recovered

prevé la usura como una forma de explotación del hombre por el hombre, como fenómeno contrario al derecho humano de propiedad, lo que se considera que ocurre cuando una persona obtiene en provecho propio y de modo abusivo sobre la propiedad de otra, un interés excesivo derivado de un préstamo; pero además, dispone que la ley debe prohibir la usura. Por lo anterior, esta Primera Sala estima que el artículo 174, párrafo segundo, de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, que prevé que en el pagaré el rédito y los intereses que deban cubrirse se pactaran por las partes, y sólo ante la falta de tal pacto, operará el tipo legal, permite una interpretación conforme con la Constitución General y, por ende, ese contenido normativo debe interpretarse en el sentido de que la permisión de acordar intereses tiene como límite que una parte no obtenga en provecho propio y de modo abusivo sobre la propiedad de la otra, un interés excesivo derivado de un préstamo; destacando que la adecuación constitucional del precepto legal indicado, no sólo permite que los gobernados conserven la facultad de fijar los réditos e intereses que no sean usurarios al suscribir pagarés, sino que además, confiere al juzgador la facultad para que, al ocuparse de analizar la litis sobre el reclamo de intereses pactados en un pagaré y al determinar la condena conducente (en su caso), aplique de oficio el artículo 174 indicado acorde con el contenido constitucionalmente válido de ese precepto y a la luz de las condiciones particulares y elementos de convicción con que se cuente en cada caso, a fin de que el citado artículo no pueda servir de fundamento para dictar una condena al pago de intereses mediante la cual una parte obtenga en provecho propio y de modo abusivo sobre la propiedad de su contrario un interés excesivo derivado de un préstamo. Así, para el caso de que el interés pactado en el pagaré, genere convicción en el juzgador de que es notoriamente excesivo y usurario acorde con las circunstancias particulares del caso y las constancias de actuaciones, aquél debe proceder de oficio a inhibir esa condición usuraria apartándose del contenido del interés pactado, para fijar la condena respectiva sobre una tasa de interés reducida prudencialmente que no resulte excesiva, mediante la apreciación de oficio y de forma razonada y motivada de las mismas circunstancias particulares del caso y de las constancias de actuaciones que válidamente tenga a la vista el juzgador al momento de resolver.

Contradicción de tesis 350/2013. Suscitada entre el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito y el Primer Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito. 19 de febrero de 2014. La votación se dividió en dos partes: mayoría de cuatro votos por lo que hace a la competencia. Disidente: José Ramón Cossío Díaz. Mayoría de cuatro votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Olga Sánchez Cordero de García Villegas, respecto al fondo. Disidente: Jorge Mario Pardo



*Rebolledo, quien reservó su derecho para formular voto particular.
Ponente: Arturo Zaldivar Lelo de Larrea. Secretario: Mario Gerardo
Avante Juárez."*

*Tests de jurisprudencia 46/2014 (10a.). Aprobada por la Primera Sala
de este Alto Tribunal, en sesión de fecha veintiuno de mayo de dos mil
catorce."*

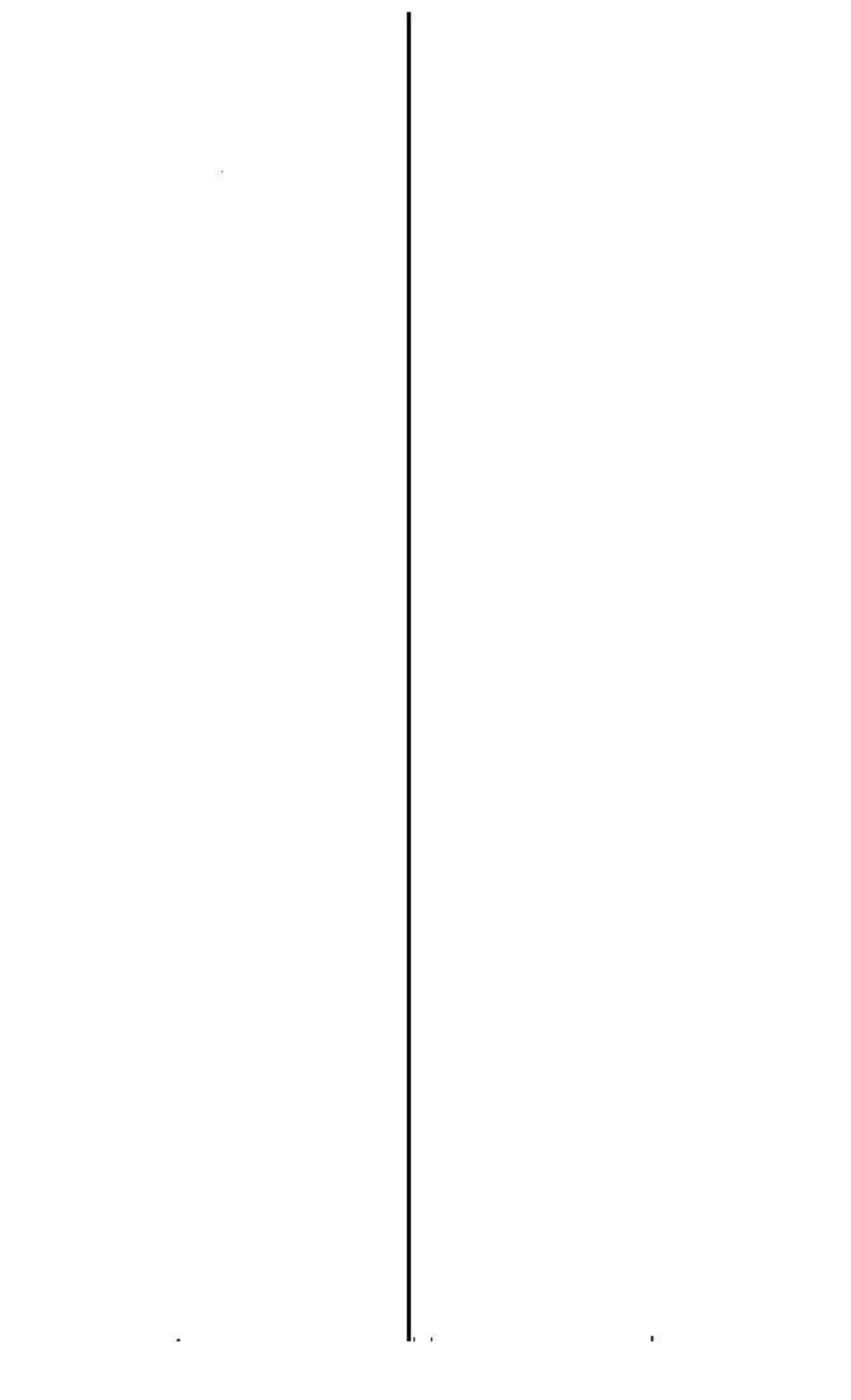
*"Registro digital: 2006795, Instancia: Primera Sala, Décima Época,
Materias(s): Constitucional, Civil, Tesis: 1a./J. 47/2014 (10a.). Fuente:
Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 7, Junio de 2014,
Tomo I, página 402, Tipo: Jurisprudencia. PAGARÉ. SI EL JUZGADOR
ADVIERTE QUE LA TASA DE INTERESES PACTADA CON BASE EN
EL ARTÍCULO 174, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY GENERAL DE
TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO ES NOTORIAMENTE
USURARIA PUEDE, DE OFICIO, REDUCIRLA
PRUDENCIALMENTE. El párrafo segundo del citado precepto permite
una interpretación conforme con la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, al prever que en el pagaré el rédito y los intereses
que deban cubrirse se pactarán por las partes, y sólo ante la falta de tal
pacto, operará el tipo legal; pues ese contenido normativo debe
interpretarse en el sentido de que la permisión de acordar intereses no
es ilimitada, sino que tiene como límite que una parte no obtenga en
provecho propio y de modo abusivo sobre la propiedad de la otra, un
interés excesivo derivado de un préstamo. Así, el juzgador que resuelve
la litis sobre el reclamo de intereses pactados en un pagaré, para
determinar la condena conducente (en su caso), debe aplicar de oficio el
referido artículo 174, acorde con el contenido constitucionalmente
válido de ese precepto y a la luz de las condiciones particulares y los
elementos de convicción con que se cuente en cada caso, para que dicho
numeral no pueda servir de fundamento para dictar una condena al pago
de intereses usurarios, por lo que si el juzgador adquiere convicción de
oficio de que el pacto de intereses es notoriamente usurario acorde con
las circunstancias particulares del caso y las constancias de actuaciones,
entonces debe proceder, también de oficio, a inhibir esa condición
usuraria apartándose del contenido del interés pactado, para fijar la
condena respectiva sobre una tasa de interés reducida prudencialmente
para que no resulte excesiva, mediante la apreciación razonada, fundada
y motivada, y con base en las circunstancias particulares del caso y de
las constancias de actuaciones que válidamente tenga a la vista al
momento de resolver. Ahora bien, cabe destacar que constituyen
parámetros guía para evaluar objetivamente el carácter notoriamente
excesivo de una tasa de interés -si de las constancias de actuaciones se
aprecian los elementos de convicción respectivos- los siguientes: a) el
tipo de relación existente entre las partes; b) la calidad de los sujetos que*

intervienen en la suscripción del pagaré y si la actividad del acreedor se encuentra regulada; c) el destino o finalidad del crédito; d) el monto del crédito; e) el plazo del crédito; f) la existencia de garantías para el pago del crédito; g) las tasas de interés de las instituciones bancarias para operaciones similares a las que se analizan, cuya apreciación únicamente constituye un parámetro de referencia; h) la variación del índice inflacionario nacional durante la vida real del adeudo; i) las condiciones del mercado; y, j) otras cuestiones que generen convicción en el juzgador. Lo anterior, sobre la base de que tales circunstancias puede apreciarlas el juzgador (solamente si de las constancias de actuaciones obra válidamente prueba de ellos) para aumentar o disminuir lo estricto de la calificación de una tasa como notoriamente excesiva; análisis que, además, debe complementarse con la evaluación del elemento subjetivo a partir de la apreciación sobre la existencia o no, de alguna situación de vulnerabilidad o desventaja del deudor en relación con el acreedor.

Contradicción de tesis 350/2013. Entre las sustentadas por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito y el Primer Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito, 19 de febrero de 2014. La votación se dividió en dos partes: mayoría de cuatro votos por lo que hace a la competencia. Disidente: José Ramón Cossío Díaz. Mayoría de cuatro votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Olga Sánchez Cordero de García Villegas, respecto al fondo. Disidente: Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien reservó su derecho para formular voto particular. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Mario Gerardo Avante Juárez."

"Registro digital: 2009705, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Décima Época, Materias(s): Civil, Tesis: VI.2o.C.60 C (10a.), Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 21, Agosto de 2015, Tomo III, página 2383 Tipo: Aislada."

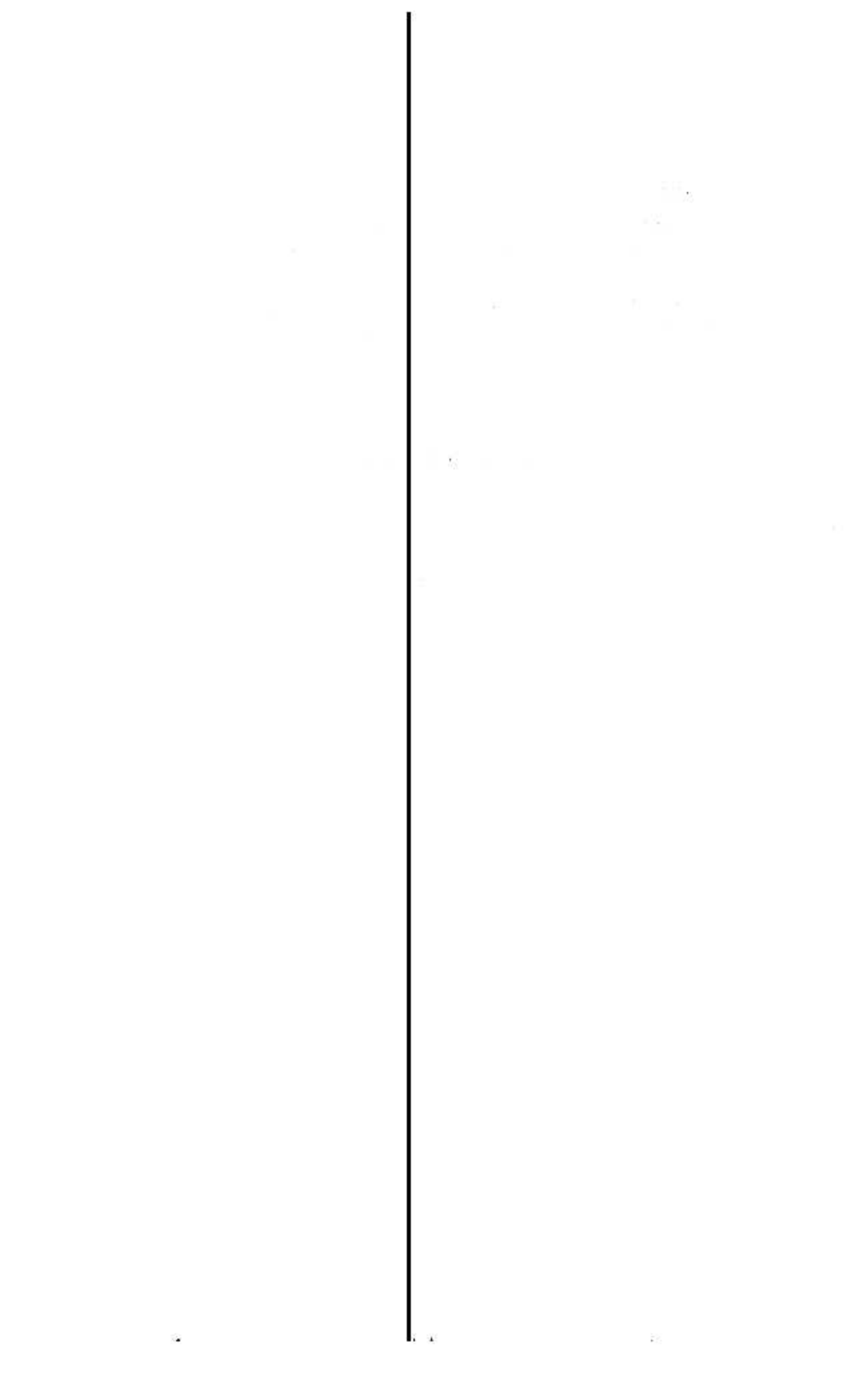
INTERESES USURARIOS EN MATERIA CIVIL, DEBEN APLICARSE LAS MISMAS REGLAS QUE OPERAN EN LA MERCANTIL. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 350/2013, reexaminó su posición respecto de los intereses usurarios, para hacerla acorde con el artículo 21, numeral 3, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que dispone que tanto la usura como cualquier otra forma de explotación del hombre por el hombre, deben ser prohibidas por la ley. En consecuencia, la citada Sala concluyó que toda autoridad jurisdiccional está obligada a hacer una interpretación de las normas del sistema jurídico que pudieran afectar derechos humanos contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales, de tal



manera que permita su más amplia protección. Dicha postura está plasmada en las jurisprudencias 1a./J. 46/2014 (10a.) y 1a./J. 47/2014 (10a.), publicadas en las páginas 400 y 402 del Libro 7, Tomo 1 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, junio de 2014 y en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 27 de junio de 2014 a las 9:30 horas, con números de registros digitales 2006794 y 2006795, de títulos y subtítulos: "PAGARÉ, EL ARTÍCULO 174, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO, PERMITE A LAS PARTES LA LIBRE CONVENCION DE INTERESES CON LA LIMITANTE DE QUE LOS MISMOS NO SEAN USURARIOS. INTERPRETACIÓN CONFORME CON LA CONSTITUCIÓN [ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 32/2012 (10a.) Y DE LA TESIS AISLADA 1a. CCLXIV/2012 (10a.)]. "y "PAGARÉ, SI EL JUZGADOR ADVIERTE QUE LA TASA DE INTERESES PACTADA CON BASE EN EL ARTÍCULO 174, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO ES NOTORIAMENTE USURARIA PUEDE, DE OFICIO, REDUCIRLA PRUDENCIALMENTE.", respectivamente. De su contenido se obtiene que la autoridad jurisdiccional que conoce de un

proceso mercantil, debe llevar a cabo el análisis oficioso del tema de la usura, bajo la perspectiva de los parámetros de interpretación contenidos sólo a manera de referencia en dichas jurisprudencias. Así las cosas, si el objetivo de tal interpretación constitucional y convencional está enfocado a la tutela efectiva de los derechos humanos, por identidad jurídica sustancial se actualiza su aplicación a la materia civil, pues los preceptos constitucionales y convencionales que regulan la aludida interpretación son dispositivos y no taxativos; de ahí que el ámbito de su aplicación pueda extenderse a la materia civil, cuando el juzgador advierta la necesidad de analizar la existencia de intereses usurarios pactados en algún acuerdo de voluntades de carácter civil.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO. Amparo directo 87/2015. María de Lourdes García Salgado y otro. 8 de mayo de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Humberto Schettino Reyna. Amparo directo 48/2015. Ezequiel Lazcano Hernández. 18 de junio de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Ma. Elisa Tejada Hernández. Secretario: Víctor Manuel Mojica Cruz. Esta tesis se publicó el viernes 07 de agosto de 2015 a las 14:26 horas en el Semanario Judicial de la Federación."



Por lo expuesto,

A USTED JUEZ, atentamente pido se sirva:

PRIMERO.- Tenerme por presentado en tiempo y forma este escrito los alegatos de mi parte, ordenándose agregarlos a los autos para los efectos legales correspondientes.

SEGUNDO.- Dictar sentencia absolutoria a favor del suscrito y declare improcedente las prestaciones reclamadas por mi contraria.



RAUL SALVADOR PASCUAL

